



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SYARIFAH FARIDA, NIK 6102014302670001, Perempuan, lahir di Penibung tanggal 3 Februari 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karya Tani, RT004/RW002, Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, E-mail sahbandi.alayidrus@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Mei 2026 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah melalui *e-court* pada tanggal 9 Juni 2026 dibawah register Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) dari perkawinan WAN LUKMAN dan URAY ASNI yang menikah pada tanggal 21 april 1952;
2. Bahwa dalam perkawinan WAN LUKMAN dan URAY ASNI tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak diantaranya 5 (lima) anak yang masih hidup dan 2 (dua) anak yang sudah meninggal yaitu:
 - a. SYARIFAH NORMAH
ALKADRIE lahir pada tanggal 22-6-1953
 - b. WAN ADNAN (Alm) -

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. WAN ILYAS (Alm) -
d. SYARIFAH RAJIAH lahir
pada tanggal 12-11-1959
e. WAN HASIMIN lahir pada
tanggal 15-4-1960
f. WAN RONAH lahir pada
tanggal 24-2-2964
g. SYARIFAH FARIDA lahir
pada tanggal 3-2-1967

3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama URAY ASNI yang kelahirannya di SAMBAS pada tanggal 1 April 1941 telah meninggal dunia di DESA PENIBUNG pada tanggal 21 April 2021 karena SAKIT;

4. Bahwa tentang Kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MEMPAWAH ;

5. Bahwa akta kematian orang tua Pemohon tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk BALIK NAMA SERTIFIKAT RUMAH ;

6. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama URAY ASNI yang lahir di SAMBAS pada tanggal 1 April 1941 dan telah meninggal dunia di DESA PENIBUNG pada tanggal 21 April 2001 karena SAKIT ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MEMPAWAH untuk mencatatkan tentang Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 18 Juni 2026, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan akan melakukan *renvoi*/perbaikan hanya terhadap redaksi kata pada dalil posita angka 2 yaitu "e. WAN RONAH lahir pada tanggal 24-2-2964" menjadi "e. WAN ROSNAH lahir pada tanggal 24-2-1964", dan pada dalil posita angka 3 yaitu "... pada tanggal 21 April 2021" menjadi "... pada tanggal 21 April 2001";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sama dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 6102014302670001 atas nama SYARIFAH FARIDA tertanggal 23 Januari 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi tanpa pembanding Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-16032026-0002 atas nama SYARIFAH FARIDA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 16 Maret 2026;
3. Bukti P-3 : Fotokopi tanpa pembanding Kartu Keluarga Nomor 6102011801240005 atas nama Kepala Keluarga SYARIFAH FARIDA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 18 Januari 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sama dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 503/0235/KS/2020 atas nama URAY ASNI (Almarhumah) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 : Fotokopi sama dengan aslinya Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 14 April 2026;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti surat-surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan bibi Saksi dimana Pemohon merupakan kakak dari Ibu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karya Tani, RT004/RW002, Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pengesahan kematian orang tua Pemohon atau nenek Saksi yang bernama Almarhumah URAY ASNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2001 karena sakit, akan tetapi belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon belum menikah sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari 7 (tujuh) bersaudara, dimana saudara kandung Pemohon bernama SYARIFAH NORMAH ALKADRIE, WAN ADNAN (Almarhum), WAN ILYAS (Almarhum), SYARIFAH RAJIAH, WAN HASIMIN, dan WAN ROSNAH. Adapun 2 (dua) orang dari saudara kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama WAN LUKMAN juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Pemohon baru mau mengajukan permohonan penetapan ini karena sedang melengkapi administrasi surat akta waris Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tersebut berada jauh di luar Mempawah, dan usia mereka sudah tua sehingga kesulitan akses lokasi untuk mengajukan permohonan ini;

- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tersebut telah mengetahui adanya permohonan yang diajukan Pemohon ini, dan sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari keluarga atau orang lain berkaitan dengan pengajuan permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan bibi Saksi dimana Pemohon merupakan kakak dari Ibu Saksi;

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Karya Tani, RT004/RW002, Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan pengesahan kematian orang tua Pemohon atau nenek Saksi yang bernama Almarhumah URAY ASNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2001 karena sakit, akan tetapi belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa Pemohon belum menikah sampai saat ini;

- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari 7 (tujuh) bersaudara, dimana saudara kandung Pemohon bernama SYARIFAH NORMAH ALKADRIE, WAN ADNAN (Almarhum), WAN ILYAS (Almarhum), SYARIFAH RAJIAH, WAN HASIMIN, dan WAN ROSNAH. Adapun 2 (dua) orang dari saudara kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama WAN LUKMAN juga telah meninggal dunia;

- Bahwa saat ini Pemohon baru mau mengajukan permohonan penetapan ini karena sedang melengkapi administrasi surat akta waris Pemohon dan keluarganya;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tersebut berada jauh di luar Mempawah, dan usia mereka sudah tua sehingga kesulitan akses lokasi untuk mengajukan permohonan ini;

- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tersebut telah mengetahui adanya permohonan yang diajukan Pemohon ini, dan sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari keluarga atau orang lain berkaitan dengan pengajuan permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama URAY ASNI yang telah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya hanya akan dipertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan permohonan Pemohon, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai, haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon dan haruslah dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan tersebut, akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, secara tegas diatur mengenai kompetensi relatif pengadilan terkait pengajuan permohonan yang bersifat *voluntair*. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa permohonan yang tidak mengandung sengketa pada dasarnya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili hukum dari Pemohon itu sendiri. Hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 43 Angka Romawi II tentang Teknis Peradilan huruf A Permohonan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, maka dapat dilihat benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Tani, RT004/RW002, Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Mempawah, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petitum dalam Permohonan Pemohon satu per satu, dimana terhadap **Petitum Kesatu Permohonan Pemohon** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kedua Permohonan Pemohon** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 8, 15, 16 dan 17 *juncto* Pasal 44, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kematian merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan melalui kegiatan pencatatan sipil atas kematian seseorang yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa apabila meneliti kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dapat dilihat tidak diatur secara spesifik

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai prosedur pencatatan kematian seseorang yang tidak dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun demikian apabila kembali meneliti Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, permohonan penerbitan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal mana bersesuaian atau ditegaskan kembali dalam Angka 3 huruf a Fatwa Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa apabila meneliti kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, dapat dilihat tidak diatur secara spesifik mengenai prosedur pencatatan kematian seseorang yang tidak dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun demikian apabila kembali meneliti Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, permohonan penerbitan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal mana bersesuaian atau ditegaskan kembali dalam Angka 3 huruf a Fatwa Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 sampai dengan P-5, dikaitkan dengan keterangan para saksi, terdapat kesesuaian benar Pemohon SYARIFAH FARIDA merupakan anak kandung ketujuh perempuan dari URAY ASNI. Lebih lanjut apabila meneliti bukti P-4 yang menerangkan URAY ASNI

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir di Sambas pada tanggal 1 April 1941 dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2001 di Desa Penibung karena sakit. Namun demikian sejak kematian dari ibu kandung Pemohon tersebut, Pemohon maupun keluarganya yang lain belum pernah mencatatkan kematian dari ibu kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam keterangannya para saksi menjelaskan tujuan dari Pemohon yang hendak mencatatkan kematian orang tuanya tersebut guna keperluan balik nama sertifikat rumah, selain itu para saksi menerangkan keluarga Pemohon lainnya sudah mengetahui dan tidak keberatan, demikian pula tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai permohonan dari Pemohon ini, serta para saksi menegaskan dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon juga tidak memiliki kepentingan lain selain untuk kepentingan administrasi surat akta waris guna balik nama sertifikat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yuridis diatas mengatur apabila peristiwa kematian seorang penduduk yang belum dicatatkan telah terjadi sangat lama dan sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *database* kependudukan, maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan, dimana Pemohon dapat membuktikan benar ibu kandung dari Pemohon bernama almarhumah URAY ASNI tersebut telah meninggal dunia sejak tanggal 21 April 2001 atau sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pengadilan memandang Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum Kedua Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan pencatatan peristiwa penting berupa kematian dari ibu kandung Pemohon bernama URAY ASNI tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan mengenai peristiwa penting berupa kematian dari ibu kandung Pemohon bernama URAY ASNI tersebut kepada Instansi Pelaksana setempat setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan ini, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada tempat domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dapat mencatatkan mengenai hal tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya, oleh karenanya terhadap **Petitum Ketiga Permohonan** ini beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan dari Petitum yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu **Petitum Empat Permohonan** ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka **Petitum Kesatu Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama URAY ASNI yang lahir di Sambas pada tanggal 1 April 1941 dan telah meninggal dunia di Desa Penibung pada tanggal 21 April 2001 karena sakit;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatatkan mengenai kematian orang tua Pemohon tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp160,000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw tanggal 9 Juni 2026, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SANRIYO PARLINDUNGAN
MANALU, S.E., S.H., M.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	e-summons
4.	PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2026/PN Mpw